

Nr. 76 Der Beauftragte des Reichs für das Badische Staatsministerium Wagner an den Reichsminister des Innern. 27. März 1933¹⁾*R 43 II/1313, Bl. 46–48 Abschrift²⁾**Beginn:**Beginn:***[Amtsenthebung der badischen Regierung; Gefangensetzung des Staatspräsidenten]**

Nachdem mich die Reichsregierung am Mittwoch, dem 8. März 1933, aufgrund des § 2 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 mit der Wahrnehmung der Befugnisse der obersten Landesbehörde beauftragt hat³⁾, habe ich am Donnerstag, dem 9. März 1933, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendigen Maßnahmen getroffen. Zunächst habe ich mich darauf beschränkt, die bisher vom Badischen Minister des Innern⁴⁾ wahrgenommenen Polizeibefugnisse in meine Hand zu nehmen. Die übrigen Befugnisse der badischen Regierung wurden zu jenem Zeitpunkt in keiner Weise angetastet. Durch die Übernahme der Polizeigewalt am 9. und 10. März 1933 hatte sich zusehends eine Beruhigung der öffentlichen Meinung und der Massen des Volkes bemerkbar gemacht. Das wurde mit dem Augenblick anders, als die badische Regierung am 10. März 1933 mittags ihren Rücktritt erklärte⁵⁾. Die durch den Ausgang der Wahlen am 5. März 1933⁶⁾ heraufgeführten Spannungen traten dadurch in noch schärfere Erscheinung, insbesondere ergaben sich gefährliche Meinungsverschiedenheiten zwischen örtlichen Polizeistellen und den Verbänden der nationalen Erhebung. Der in der Wahl vom 5. März 1933 zum Ausdruck gekommene Volkswille drohte sich über die gesetzmäßige Polizeigewalt hinweg in den Besitz der gesamten Macht zu setzen. Hinzu kam eine Unmenge unkontrollierbarer Gerüchte, die das Land durcheilten und die staatliche Ordnung noch mehr gefährden mußten. Die badische Regierung hat nach den Wahlen vom 5. März 1933, auch noch in der Zeit nach ihrem Rücktritt, eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die in Ansehung der politischen Lage einfach unbegreiflich erscheinen. So hat die badische Staatsregierung versucht, noch am Montag, dem 6. März 1933, das Aufziehen von schwarz-weiß-roten Fahnen und Hakenkreuzflaggen auf Staatsgebäuden

1) Das Schreiben geht zurück auf ein dringendes Ersuchen der Rkei an den RIM (16. 3.) „um sofortige Nachprüfung“ der mit folgendem Telegramm der badischen Zentrumsfraktion an Hindenburg vom 11. 3. in Zusammenhang stehenden Vorgänge: „Badische Zentrumsfraktion erbittet Schutz gegen Amtsenthebung badischer Regierung und Gefangensetzung des Staatspräsidenten und Tagungsrecht für Landtag.“ (R 43 II/1313, Bl. 26–27).

2) Vom RIM am 20. 4. 33 an den StSRkei übersandt.

3) Hiergegen hatte das Badische Staatsministerium mit Telegramm an Hitler vom 9. 3. „feierliche Rechtsverwahrung“ eingelegt und weiter erklärt: „Nach unserer Auffassung sind die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen des § 2 der Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat [...] für das Land Baden nicht gegeben.“ (R 43 II/1313, Bl. 17). – Über die Vorgänge in Baden von der Einsetzung des Reichskommissars bis zur völligen Gleichschaltung vgl. Rehberger, Die Gleichschaltung des Landes Baden 1932/33, S. 90 ff.

4) Umhauer.

5) StPräs. Schmitt mit Telegramm vom 10. 3. an den RPräs.: „Das badische Staatsministerium hat einstimmig beschlossen, vom Amte zurückzutreten und die Geschäfte des Staatsministeriums bis zur Bildung eines neuen Staatsministeriums weiterzuführen.“ (R 43 II/ 1313, Bl. 21).

6) Bei den Wahlen zum RT am 5. 3. hatten von den in Baden abgegebenen gültigen Stimmen erhalten: NSDAP 45,4%, SPD 11,9%, KPD 9,8%, Zentrum 25,4%, Kampffront Schwarz-weiß-rot 3,6%, DVP 1,0%, Christl.-soz. Volksdienst 1,3%, Dt. Staatspartei 1,5%. S. Stat. Jb. für das Dt. Reich 1933, S. 540 f.

mit Waffengewalt zu verhindern⁷⁾. Lediglich dem besonnenen Verhalten der Polizei und der nationalen Verbände war es zuzuschreiben, daß es nicht bereits am Montag schon zu Blutvergießen kam. Die badische Staatsregierung hat ferner am 11. März 1933 versucht, hochpolitische Akten zu beseitigen und dem Zugriff des von der Reichsregierung entsandten Beauftragten zu entziehen. Abschrift des vom Badischen Staatspräsidenten Dr. Josef Schmitt mit der Direktion des Badischen Generallandesarchivs abgeschlossenen Hinterlegungsvertrags liegt an⁸⁾. Weiterhin haben die einzelnen Minister der alten badischen Regierung und auch das Staatsministerium noch unmittelbar nach den Wahlen vom 5. März 1933, teilweise sogar noch nach ihrem Rücktritt am 10. März, zahlreiche Beförderungen ausgesprochen.

Die bereits zurückgetretene und lediglich noch als geschäftsführende Regierung amtierende alte badische Regierung hat ihrem geradezu unverständlichen Verhalten die Krone dadurch aufgesetzt, daß sie im Verlauf des Vormittags des 11. März 1933 noch als geschäftsführende Regierung um 8½ Uhr das Konkordat mit der evangelischen Kirche und um 10 Uhr das Konkordat mit der katholischen Kirche zum Abschluß gebracht hat.

Nach Sachlage, insbesondere in Ansehung der ungeheuren Erregung über dieses Verhalten der alten geschäftsführenden badischen Regierung, die in den Kreisen der nationalen Bevölkerung herrschte, war die Übernahme der gesamten Regierungsgewalt in Baden zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Lande unerlässlich.

Wenn von der badischen Zentrumsfraktion beim Herrn Reichspräsidenten über eine Gefangensetzung des badischen Staatspräsidenten berichtet wird⁹⁾, so darf zur Richtigstellung bemerkt werden: Dem badischen Staatspräsidenten Dr. Schmitt wurde durch mich eröffnet, daß zum Schutze seiner Person er sich vorerst und bis zu einer weiteren Entschließung in seiner Wohnung als in Schutzhaft befindlich aufzuhalten habe. Der Staatspräsident hat sich, nachdem ich ihm hiervon Eröffnung gemacht, zunächst danach erkundigt, ob ihm der Besuch des Theaters am Abend des gleichen Tages erlaubt sei. Diese Frage wurde von mir verneint. Alsdann erkundigte sich der badische Staatspräsident Dr. Schmitt, ob ihm der Besuch des Zentrumsparteitages am nächsten Tage erlaubt sei; auch diese Frage wurde verneint. Erst nachdem ich ihm den Besuch des Theaters und des Zentrumsparteitages untersagt hatte, richtete der alte badische Staatspräsident an mich die Frage, ob ihm der Besuch der Messe am nächsten Sonntag [12. 3.] erlaubt sei. Ich habe die Prüfung dieser Bitte sofort und ohne Zögern in Aussicht gestellt. Noch im Verlauf des Samstagnachmittags habe ich durch einen Beamten dem alten badischen Staatspräsidenten eröffnen lassen, daß jede Beschränkung seiner persönlichen Freiheit aufgehoben sei; Beschränkungen seiner persönlichen Freiheit sind in der Zwischenzeit auch nicht mehr verfügt worden.

Wenn die badische Zentrumsfraktion beim Herrn Reichspräsidenten um das Tagungsrecht für den Landtag gebeten hat, so zeugt auch dieser Antrag von einer völligen Verkennung der Sachlage.

7) StPräs. Schmitt in einem Telegramm an Hitler vom 6. 3.: „Durch Überrumpelung ist Hakenkreuzfahne gehißt worden auf Schloß und Bezirksamt Karlsruhe. Nationalsozialisten berufen sich auf angebliche Weisung Herrn Reichskanzlers. Badische Regierung hat Entfernung angeordnet. Um Blutvergießen zu vermeiden, bitten wir um entsprechende Weisung an nationalsozialistische Gauleitung Baden.“ – Um „entsprechende Weisung“ des RK bat mit Schreiben an StSRkei vom gleichen Tage auch der Vertreter Badens beim Reich, MinDir. Fecht. Lammers antwortete ihm noch am 6. 3., der RK habe der Gauleitung in Karlsruhe „keinerlei Anordnungen erteilt“. Nach Auffassung des RK müsse es der Badischen Regierung „überlassen bleiben, sich ihrerseits mit der Gauleitung [...] in Karlsruhe ins Benehmen zu setzen. Wenn die Badische Regierung unter den obwaltenden Verhältnissen nicht in der Lage sei, ein Blutvergießen zu vermeiden, so müsse er dies außerordentlich bedauern.“ (R 43 II/1313, Bl. 14–16).

8) Nach beiliegender Abschrift des von Schmitt und Direktor Baier am 11. 3. 33 Unterzeichneten Vertrages hatte sich die Direktion des Badischen Generallandesarchivs verpflichtet, die Öffnung des von Schmitt hinterlegten „versiegelten Pakets“ (Inhalt nach § 1 des Vertrages: „Papiere politischen Inhalts“) „unter keinen Umständen ohne Einwilligung des Hinterlegenden oder seiner Nachkommen vor dem 1. April 1963 vorzunehmen oder die Vornahme der Öffnung irgendwem zu gestatten.“

9) Vgl. oben Anm. 1. – Schmitt telegrafierte am 11. 3. an den RPräs. u. a.: „Soeben hat mir der Reichskommissar [...] eröffnet, daß mir und den Ministern jede weitere Amtshandlung untersagt werde mit der vorläufigen Ausnahme der im Urteil des Staatsgerichtshofs den Länderregierungen vorbehaltenen Rechte, ferner daß ich vorläufig in meiner Wohnung in Schutzhaft gehalten werde und daß mir sogar der Besuch einer Messe in der katholischen Kirche am morgigen Totensonntag vorläufig ausdrücklich verboten werde. Ich wiederhole meine feierliche Rechtsverwahrung gegen dieses Vorgehen, welches mit der Reichsverfassung nicht im Einklang steht.“ (R 43 II/1313, Bl. 24–25).

Führende Kreise der badischen Zentrumspartei, darunter auch der Präsident des Badischen Landtages¹⁰⁾ (ein Zentrumsmann), sind sich vollkommen bewußt darüber, daß an einen Zusammentritt des Badischen Landtages unter den derzeitigen Verhältnissen nicht gedacht werden kann. Es kann mit Sicherheit gesagt werden, daß bei der erregten Stimmung der badischen Bevölkerung zum mindesten die sozialdemokratischen Abgeordneten des Badischen Landtags Karlsruhe ohne Gefährdung von Leib und Leben nicht erreicht hätten. Die Stimmung der badischen Bevölkerung ist begreiflich.

Am Freitag, dem 17. März 1933, in den frühen Vormittagsstunden hat eine führende Persönlichkeit der badischen Sozialdemokratie, der Landtagsabgeordnete Nußbaum, ohne jeden Grund zwei pflichtgetreue Polizeibeamte erschossen¹¹⁾. Im Zusammenhang mit dieser Bluttat haben in Freiburg große Kundgebungen stattgefunden, und es ist versucht worden, den Abgeordneten Nußbaum aus dem Gefängnis herauszuholen und aufzuhängen. Unter den Mitgliedern der badischen sozialdemokratischen Landtagsfraktion befindet sich weiter eine Reihe von Persönlichkeiten, die sich am badischen Volk schwer vergangen haben. Der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des Badischen Landtags, Reinbold, ist der intellektuelle Urheber eines vor Jahren an einem Angehörigen der nationalen Bewegung begangenen Mordes.

Nach der Bluttat in Freiburg habe ich zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung sämtliche kommunistischen und sozialdemokratischen Reichs- und Landtagsabgeordneten in Baden in Schutzhaft nehmen lassen müssen. Ein Zusammentritt des Landtags ist solange nicht möglich, als sich die Lage nicht beruhigt hat.

gez. Robert Wagner.

¹⁰⁾ Duffner.

¹¹⁾ Es handelt sich um Freiburger Kriminalbeamte, die am 17. 3. um 4 Uhr 15 früh in die Freiburger Wohnung Nußbaums gewaltsam eingedrungen waren. Über diesen Vorgang und über das Verfahren gegen Nußbaum (Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit gemäß § 51 StGB.) vgl. Rehberger, a.a.O., S. 123 f.

Zitierhinweis

Nr. 76 Der Beauftragte des Reichs für das Badische Staatsministerium Wagner an den Reichsminister des Innern. 27. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d076>